

الفتوى بين أهلية المفتي وفوضى الإفتاء

إعداد: د. أحمد محمد أبو سيف

بحثٌ قُدِّمَ إلى مؤتمر الأئمة الخامس عشر — مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا (AMJA)
هيوستن — فبراير ٢٠١٨

— النسخة المنقّحة التوثيق، يونيو ٢٠٢٦ —

بيان هذه النسخة: المتن مطابق لنص بحث المؤتمر دون تغيير في مادته العلمية أو ترجيحاته؛ وانحصر التنقيح في طبقة التوثيق: إكمال الهوامش الناقصة، وتصحيح إحالات تبين خطؤها، واستدراك هوامش لمواضع كانت بلا عزو، وتوحيد أسلوب الإحالة، وإلحاق قائمة مصادر، ونقل استطرادٍ من الحاشية إلى ملحق. وقد أعيد ترقيم الهوامش تلقائيًا تبعًا للاستدراكات. المواضع الموسومة بعلامة (◀) في الهوامش تُثبت من الطبقات الورقية قبل اعتماد النشر. كما أعيد ضبط الآيات القرآنية ونصّ واحد كان مشوّه الحروف في ملف PDF الأصلي.

«الآراء الفقهية في هذا البحث تعبّر عن رأي الباحث وليس بالضرورة عن رأي أمجا»

المقدمة

إنها لدعوة كريمة من أصحاب الفضيلة القائمين على أمر المشروعات العلمية بمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا الشمالية أن أشارك هذا المؤتمر، وما أعدّ نفسي إلا ضيفًا متعلّمًا بين يدي أصحاب الفضيلة الكرام.

ولا أخفي أن هذه الدعوة قد صادفت قبولًا في نفسي حيث إنني أحد المتألمين ليل نهار من تحت آثار فوضى وعشوائية إصدار بعض الفتاوى المنفلتة أو غير المسؤولة، إما من متخصصين مالأوا الحكام فصاروا هم وسيلتهم إلى تغفيل الشعوب، وإما عن متفهمين أو عليمي لسانٍ اغترب بهم العوام، فهم يهلكون أنفسهم ومن أفتوهم؛ فنتج عن حصاد ألسنتهم ما لا يحمد عقباه من تميع لثوابت الدين وتضييع لمعالم الإسلام.

ويحضرني في هذا المقام قوله صلى الله عليه وسلم: «إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من الناس، ولكن يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالمٌ اتخذ الناس رؤساء جهالًا، فسئلوا فأفتوا بغير علم، فضلّوا وأضلّوا»¹.

فشكّر وتقدير للمجمع على ثقته التي أودعها فينا، سائلين الله تعالى أن يسدد خطانا وأن يلهمنا الرشاد والحفظ ما حيننا، وأن يكتبنا من السابقين إلى ما يرضيه.

التمهيد

لما كان التعرف على مفردات عنوان البحث يفتح للقارئ مزيدًا من الإلمام بما يحويه البحث من موضوعات وقضايا، لذا نقدم بين يدي هذا البحث بالتعريفات التالية: (الفتوى، المفتي، الأهلية، الفوضى) وما يلزم من المصطلحات التي تتعلق بها.

أولاً: تعريف الفتوى

الفتوى لغة: لفظ مشتق من البيان والإيضاح والتعبير عن المراد أو الإبداء بالرأي في جواب سؤال ورفع الإشكال عنه، وهي دالة أيضًا على القوة والفتوة، وكأن المراد منها بيان الرأي وإيضاحه للمستفتي مع قوته ورجاحته. وأذكر هنا ما يخص دلالة اللفظ على البيان والإيضاح دون سائر المعاني لمباشرتها لموضوعنا الذي نحن بصده.

قال ابن منظور: «أفتاه في الأمر: أبان له، وأفتى الرجل في المسألة واستفتيته فيها فأفتاني إفتاءً... يقال: أفتيتُ فلانًا رؤيًا رآها إذا عبّرتها له، وأفتيته في مسألة إذا أجبتة عنها... يقال: أفتاه في المسألة إذا أجابه... والفتيا والفتوى والفتوى: ما أفتى به الفقيه»².

والفتوى اصطلاحًا: وردت تعريفات عديدة للفتوى اصطلاحًا نستعرضها ونستخرج منها ما هو أشمل وأتم للدلالة: عرّفها القرافي بقوله: «إخبار عن الله في إلزام أو إباحة»³. وعرّفها الشاطبي⁴ بأنها: «الإخبار

¹ متفق عليه: رواه البخاري، كتاب العلم، باب كيف يُقبَض العلم (١٠٠)؛ ومسلم (٢٦٧٣).

² ابن منظور، لسان العرب، ١٥/١٤٧-١٤٨، مادة (فتا).

³ القرافي، الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام، تحقيق عبد الفتاح أبو غدة. [هامش مستدرك في هذه النسخة]

⁴ فتاوى الإمام الشاطبي، تحقيق محمد أبو الألفان، ص ٦٧. ◀ بُنِيتِ الموضوع من الطبعة.

عن الحكم الشرعي على غير وجه الإلزام»⁵. وعَرَّفها آخرون بأنها: «الإخبار بحكم الله تعالى باجتهادٍ عن دليل شرعي لمن سأل عنه في أمر نازل»⁶. ويمكن القول بأنها: الإخبار بالحكم الشرعي ممن هو أهل لمعرفته، مقروناً بدليله، لمن سأل عنه في الوقائع وغيرها، من غير إلزام السائل.

ثانيًا: المفتي

عَرَّف العلماء المفتي بتعاريف عدة: قال الشاطبي: «المفتي هو القائم مقام النبي صلى الله عليه وسلم»⁷. وقيل: «هو المتمكن من معرفة أحكام الوقائع شرعًا بالدليل مع حفظه لأكثر الفقه»⁸. وفي المعجم الوجيز: «المفتي: فقيهٌ تعيَّنه الدولة ليجيب عما يُشكل من المسائل الشرعية»⁹.

الفرق بين المفتي والمجتهد

اختلف العلماء في التفريق بينهما على قولين: الأول: أنه لا فرق بينهما وأن المجتهد هو المفتي وهو رأي الأصوليين؛ قال ابن عابدين نقلًا عن ابن الهمام: وقد استقر رأي الأصوليين على أن المفتي هو المجتهد، فأما غير المجتهد ممن يحفظ أقوال المجتهد فليس بمفتٍ، والواجب عليه إذا سُئل أن يذكر قول المجتهد على وجه الحكاية. وقال الشهاب بن قاسم العبادي: والمفتي والمجتهد واحد¹⁰، وكذا قال الشوكاني: إن المفتي هو المجتهد¹¹.

الثاني: أن بين المجتهد والمفتي فرقًا، وهو أن المفتي من يفتي بمذهب إمامه فقط وهو دون المجتهد؛ قال ابن الهمام: فعُرف أن ما يكون في زماننا من فتوى الموجودين ليس بفتوى، بل هو نقل كلام المفتي ليأخذ به المستفتي، وعليه أن يذكره على وجه الحكاية ولا يجعله كأنه من كلامه هو¹²، وبذلك تسمى فتيا مجازًا للشبه لأنها فتيا المقلد وليست بفتيا على الحقيقة¹³.

هل ثمة خلاف بين الاجتهاد والإفتاء؟

المختار عند العلماء أن بين الإفتاء والاجتهاد فرقًا: فالإفتاء إخبار بحكم الشارع في قضية حدثت بالفعل، أما الاجتهاد فهو استنباط الحكم الشرعي لمعالجة واقعة قد حدثت أو لم تحدث لكن يُقدَّر وقوعها؛ وعليه فالإفتاء يتناول الفقه الواقعي أما الاجتهاد فيتناول الفقه التقديري. ويمكن أن يقال إن الاجتهاد استنباط للأحكام، أما الفتوى فهي الموائمة بين ما تم التوصل إليه من خلال الاجتهاد وبين ما هو واقع في حياة الناس معالج لمشكلاتهم. وعليه فالفتوى فرع عن الاجتهاد، وما يستجد من أبواب الاجتهاد تترتب عليه تغيرات في واقع الفتوى.

⁵ هذا القيد (لا على وجه الإلزام) للتفريق بين الفتوى والقضاء، أو بين المفتي والقاضي؛ فالمفتي يبيِّن الحق للسائل ولا يُلزمه، أما حكم القاضي فهو ملزمٌ واجب التنفيذ.

⁶ الموسوعة الفقهية الكويتية، ٣٢/٢٠.

⁷ الشاطبي، الموافقات، تحقيق مشهور حسن، ٤/٢٤٤.

⁸ ابن حمدان الحراني، صفة الفتوى والمفتي والمستفتي، المكتب الإسلامي، ص ٤٤. ◀ تُبَيَّن الصفحة بحسب الطبعة المعتمدة.

⁹ المعجم الوجيز، طبعة وزارة التربية والتعليم، القاهرة، ١٤١٣هـ/١٩٩٢م، ص ٤٦٢.

¹⁰ تاج الدين السبكي، رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ٢/١٤٢. [تنبيه: نسبة هذا القول للشهاب ابن قاسم العبادي (ت ٩٩٤هـ) مع كون الكتاب للسبكي (ت ٧٧١هـ) تحتاج تحريراً؛ فلعل قول العبادي في حواشيه الأصولية] ◀

¹¹ الشوكاني، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول. ◀ يُبَيَّن الموضوع، وتوجد الطبعة مع الهامش رقم ٣١.

¹² حاشية ابن عابدين (رد المحتار)، ١/٤٧؛ وانظر: النووي، المجموع، ١/٤٥.

¹³ الموسوعة الفقهية الكويتية، ج ١٤. ◀ يُبَيَّن رقم الصفحة والمصطلح.

الفرق بين المفتي والقاضي

١- المفتي مخبرٌ بالحكم الشرعي، أما القاضي فهو ملزمٌ بمقتضى الحكم الشرعي؛ فحكم القاضي ملزمٌ لمن تحاكم إليه ينقُذ حكمه قهراً، أما فتوى المفتي فغير ملزمة في المنازعات بين الخصوم؛ إذ ليس من شأنه طلب البيّنات واستشهاد الشهود واستحلاف أطراف النزاع، وليس مجلسه مجلس إقرار، بخلاف القاضي في كل ذلك؛ وإنما كان القاضي يشترك هو والمفتي في الإخبار عن الحكم، إلا أن القاضي يتميز بالإلزام والقضاء، فهو من هذا الوجه خطرته أشد¹⁴.

٢- ويقال إن القاضي أعظم أجراً من المفتي وذلك لوجوه منها: الفقيه من شأنه إصدار الفتوى من ساعته بما يحضره من القول، والقاضي شأنه الأناة والتثبت، ومن تأنى وتثبت تهبأ له من الصواب ما لا يتهبأ لصاحب البديهة¹⁵. ويلزم القاضي من الاستظهار في الاجتهاد أكثر مما يلزم المفتي¹⁶، وبأثم بالتسهيل وطلب الترخيص أكثر مما يَأثم المفتي وإن كان كل واحد منهما مأموراً بإمعان النظر واجتناب الرخص؛ لأن في القضاء إلزاماً ليس في الفتيا، ويجب فيه ما لا يجب في الفتيا، فتمايزا في الثواب لما بينهما من الفارق في الإلزام بالجهد¹⁷. ويستشهد لذلك بما قال الإمام العز بن عبد السلام في تفضيل الحكام على المفتين والأئمة على الحكام: إن قيل: هل يتساوى أجر الحاكم والمفتي القائمين بوظائف الحكم والفتيا أم لا؟ فالجواب: إن أجر الحاكم أعظم؛ لأنه يفتي ويلزم، فله أجران: أحدهما على فتياه والآخر على إلزامه، هذا إذا استوت الواقعة التي فيها الفتيا والحكم، وتختلف أجورهما باختلاف ما يجلبانه من المصالح ويدرأه من المفاسد، وتصدي الحاكم للحكم أفضل من تصدي المفتي للفتيا¹⁸.

٣- المفتي لا يفتي فيما ينظر فيه القاضي إلا على جهة المشورة وإبداء الرأي؛ ولا تعارض فتوى المفتي ما صرح به القاضي إلا إذا خالف نصّاً صريحاً أو إجماعاً صحيحاً.

٤- المفتي لا يملك تغيير المحررات الرسمية التي يصدرها القاضي أو مآذونه كما في الزواج والطلاق؛ وعليه إفادة المفتي إنما هي على سبيل الشهادة والترجيح فيما اختلف فيه لا القضاء وإصدار الأحكام.

٥- فتوى المفتي قد تكون حكماً عاماً يتعلق بالمستفتي وبغيره، كأن يفتي المفتي بأن من فعل كذا ترتب عليه كذا ومن قال كذا لزمه كذا، وقد تكون فتوى خاصة تختلف من شخص لآخر في المسألة الواحدة، بخلاف القاضي فإن حكمه جزئي خاص على شخص معيّن لا يتعداه إلى غيره، وإن كان ملتزماً بقانون عام أو دستور تصدر من خلاله أحكامه¹⁹.

والفتوى أعم من القضاء باعتبار شمولها ما لا يشملها القضاء ومثاله أحكام العبادات؛ ذلك أن العبادات كلها لا يدخلها الحكم (القضاء) وإنما تدخلها الفتيا فقط، فلا يدخل تحت القضاء الحكم بصحة الصلاة أو بطلانها، وكذلك أسباب العبادات كمواقيت الصلاة ودخول شهر رمضان، وغير هذا من أسباب الأضاحي والكفارات والنذور والعقيقة؛ لأن القول في كل ذلك من باب الفتوى وليس من باب القضاء²⁰.

¹⁴ المناوي، فيض القدير، ٤/٥٣٨؛ وابن القيم، إعلام الموقعين عن رب العالمين، ١/٢٩.

¹⁵ ابن القيم، إعلام الموقعين. ◀ يُنبَتّ الموضوع.

¹⁶ الزركشي، البحر المحيط في أصول الفقه، ٦/٣٠٦.

¹⁷ ابن السمعاني، قواطع الأدلة في الأصول. ◀ يُنبَتّ الموضوع.

¹⁸ العز بن عبد السلام، قواعد الأحكام في مصالح الأنعام، ١/١٤٢.

¹⁹ ابن القيم، إعلام الموقعين. ◀ يُنبَتّ الموضوع.

²⁰ القرافي، أنوار البروق في أنواء الفروق (الفروق)، بتصرف. ◀ يُنبَتّ الجزء والصفحة (كان في الأصل: ١١٨٠ بلا جزء).

ثالثًا: الأهلية

الأهلية لأمرٍ تعني الصلاحية له، ومنها أهلية التصرف بمعنى صلاحية الشخص لنقل حق أو التصرف في شيء، ومنها أهلية إتمام العقود أي صلاحية الشخص لإبرام تصرفات شرعية، وعلى الجملة فالأهلية تعني الصلاحية والكفاءة. يقول صاحب تيسير التحرير: «أهلية الإنسان للشيء: صلاحيته لصدوره وطلبه منه وقبوله إياه»²¹.

رابعًا: الفوضى

تعني اختلالًا في أداء الوظائف والمهام الموكلة إلى أصحابها وافتقارها إلى النظام، أو المراد الاختلاط للشيء بين أطراف لا يُعرف لكل منهم فيه حد؛ وبهذا يكون المفاد من التعريف أن الفوضى إما أنها اختلال في أداء المفتي بحيث يصدر عنه ما ليس أهلاً له، أو أنها تناسبه من حيث أصل إصدارها ولكنها لا تناسب المستفتي أو لا تناسب الواقع الذي أفتي بها فيه.

آداب المفتي

مما هو مقرر عند أهل العلم أن المفتي موقّع عن رب العالمين في أهم ما يخص حياة البشر ألا وهو علاقتهم برب العالمين سبحانه وتعالى، وهو الفاصل بينهم بفتواه فيما يتخاصمون حوله في أمورهم الدينية والدنيوية، وهي مهمة تولاهها رب العالمين سبحانه بذاته وعبر عن ذلك بقوله: يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ²²، وقد أسندها ربنا عز وجل إلى ذاته العلية لندرك خطر التصدي للفتوى ولنعتبر أن التعدي من خلالها إنما هو تعدٍّ على بعض ما اختص به عز وجل ذاته. قال النووي رحمه الله تعالى: اعلم أن الإفتاء عظيم الخطر كبير الموقع كثير الفضل، لأن المفتي وارث الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين وقائم بفرض الكفاية²³، خاصة في هذه الآونة التي استجدت فيها أحداث وأحوال لم تكن في عهود السابقين وعرضت للأمة وقائع لا عهد للسابقين بها.

ويعتبر الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى أن المفتي قائم في الأمة مقام النبي صلى الله عليه وسلم؛ لهذا هاب الفتيا كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يتدافعونها بينهم وذلك من فرط وجلهم من تحمل مسؤوليتها؛ فعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: أدركت عشرين ومائة من الأنصار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يُسأل أحدهم عن المسألة فيردها هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول²⁴.

ولما كان للفتوى هذا الأثر وتلك الخطورة استوجب المقام أن نتناول الشروط التي يجب توفرها في المفتي.

الشروط التي يجب توفرها في المفتي

من جوامع الكلم حول هذه الشروط ما ورد عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في قوله: «لا يحل لأحد أن يفتي في دين الله إلا رجل عارف بكتاب الله: بناسخه ومنسوخه، وبمحكمه ومتشابهه، وتأويله

²¹أمير بادشاه، تيسير التحرير، ٢/٢٤٩.

²²[النساء: ١٧٦]. [هامش مستدرك]

²³النووي، المجموع شرح المذهب، ١/٤٠. (وما بعد قوله «وقائمه بفرض الكفاية» — من ذكر الآونة المستجدة — من كلام الباحث لا من نص النووي).

²⁴الخطيب البغدادي، الفقيه والمتفقه، ٢/٢٠٦.

وتنزيله، ومكِّيه ومدنيّه، وما أريد به، وفيما أنزل، ثم يكون بعد ذلك بصيرًا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالناسخ والمنسوخ، ويعرف من الحديث ما عرف من القرآن، ويكون بصيرًا باللغة بصيرًا بالشعر وبما يحتاج إليه للعلم والقرآن، ويستعمل هذا مع الإنصاف وقلة الكلام، ويكون بعد هذا مشرقًا على اختلاف أهل الأمصار، وتكون له قريحة بعد هذا؛ فإذا كان هكذا فله أن يتكلم ويفتي في الحلال والحرام، وإذا لم يكن هكذا فليس له أن يتكلم في العلم ولا يفتي»²⁵.

وقال ابن السمعاني: المفتي من اجتمعت فيه ثلاث شرائط: الاجتهاد والعدالة والكف عن الترخص والتساهل²⁶. وقال ابن الصلاح: «أن يكون مكلّفًا مسلمًا ثقة مأمونًا، متنزّهًا من أسباب الفسق ومسقطات المروءة، لأن من لم يكن كذلك فقلوبه غير صالح للاعتماد وإن كان من أهل الاجتهاد؛ ويكون فقيه النفس، سليم الذهن، رصين الفكر، صحيح التصرف والاستنباط، مستيقظًا»²⁷.

وروى الخطيب البغدادي بسنده أن يحيى بن أكثم سئل: متى يحبّ للرجل أن يفتي؟ فقال: «إذا كان بصيرًا بالرأي، بصيرًا بالأثر». قال الخطيب: وينبغي أن يكون رصين الفكر، صحيح الاعتبار، جيد الملاحظة، قوي الاستنباط، صاحب أناة وتؤدة، مستتبًا غير عجول، بصيرًا بما فيه المصلحة، مستوقفًا للمشاورة، حافظًا لدينه، مشفقًا على أهل ملته، مواظبًا على مروءته، صادقًا عن الشبهات، متورعًا، صادقًا في الحق، دائم الاشتغال بمعادن الفتوى وطرق الاجتهاد؛ ولا يكون ممن غلبت عليه الغفلة ولا اعتور عليه السهو، ولا موصوفًا بقلّة الضبط، ولا منوعًا بنقص الفهم. ثم ساق ما يبين أن العبرة بالفهم لا بجمع الكتب: فقل لبعض الحكماء: إن فلاتًا جمع كتبًا كثيرة، فقال: هل عِلْم بعلمه؟ قيل: لا، قال: فما صنع شيئًا؟ ما تصنع البهيمة بالعلم! وقال رجل لرجل يكتب ولا يعلم: ما لك من كتبك إلا فضل تعبك، وطول أرقك، وتسويد ورقك²⁸.

[تنبيه النسخة المنقحة: كان نص هذه الفقرة مشوّه الحروف في ملف PDF الأصلي؛ أُعيد ضبطه على المشهور من نص «الفقيه والمتفقه» — يُقابل على الطبعة قبل اعتماد النشر]

أولاً: الشروط التكليفية

(أ) الإسلام: فلا يمكن لأحد أن يتبوأ منصب الإفتاء إلا حين يكون مسلمًا، إذ إنه يخبر عن الله تعالى وينوب عن رسوله صلى الله عليه وسلم، ويتلقى الناس ما يفتي به على أنه دين الله تعالى، ولا يتصف بذلك إلا من كان مسلمًا. (ب) البلوغ: لأن الصبي لا حكم لقوله وإن كان عاقلًا فطناً. (ج) العقل: لأن القلم مرفوع عن المجنون، لانعدام وعيه وإدراكه.

ثانيًا: الشروط العلمية

أن يكون من أهل الاجتهاد²⁹، ودلالة ذلك أن يكون على علم بما يلي:

²⁵ رواه عنه الخطيب البغدادي، الفقيه والمتفقه، ٢/٣٣٠-٣٣١ (ط. دار ابن الجوزي)؛ وفي إسناد العبارة عن الشافعي كلام معروف عند أهل العلم، ومعناها مقرر في كلام الأئمة.

²⁶ ابن السمعاني، قواطع الأدلة. [هامش مستدرک] ◀ يُنبّئ الموضوع.

²⁷ ابن الصلاح، أدب المفتي والمستفتي، ص ٤٢ (وفي طبعة مكتبة العلوم والحكم، تحقيق موفق عبد الله عبد القادر، نحو ص ٨٦). ◀ توجّد الطبعة.

²⁸ الخطيب البغدادي، الفقيه والمتفقه، ٢/٣٣٠ وما بعدها: أثر يحيى بن أكثم، ثم وصف صفات المفتي، ثم حكايات الحكماء — وهي مواضع متفرقة من الباب نفسه لا نصّ واحد. ◀ تُقابل المواضع على الطبعة (كان في الأصل: ٢/٣٣٣ فقط).

²⁹ تعريف الاجتهاد والمجتهد: الاجتهاد لغةً: مشتق من مادة (جهد) بضم الجيم بمعنى بذل الجُهد وهو الطاقة، أو بفتحها بمعنى تحمّل الجُهد وهو المشقة؛ فهو بذل الجهد واستفراغ الوسع في تحقيق أمر من الأمور الشاقة (لسان العرب مادة «جهد»، والمصباح المنير).

واصطلاحًا: عرّفه الشاطبي بقوله: «استفراغ الوسع في تحصيل العلم أو الظن بالحكم» (الموافقات ٥/٥١ ◀ يُنبّئ)؛ والرازي: «استفراغ الوسع في النظر فيما لا يلحقه فيه لوم مع استفراغ الوسع فيه» (المحصول ٦/٦)؛ والقرافي: «استفراغ الوسع في النظر

أدلة الأحكام الشرعية: من الكتاب: معرفة ما تضمنه من الأحكام على الوجه الذي يصح به: محكمًا ومنسوخًا وناسخًا، ومتشابهًا، وعمومًا وخصوصًا، ومجملاً ومفصلاً. والسنة: معرفة الثابت من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته، وطرق مجيئها في التواتر والآحاد والصحة والفساد، وما كان منها على سبيل الظاهر والاستنباط، والقدرة على الاستدلال بها سواء كانت قولاً للنبي صلى الله عليه وسلم أم فعلاً له عليه الصلاة والسلام. والإجماع: فيعلم ما ورد من أقوال السلف فيما أجمعوا عليه وما اختلفوا فيه، ليتبع الإجماع ويجتهد في الرأي مع الاختلاف. والعلم بالقياس الموجب ردّ الفروع المسكوت عنها إلى الأصول المنطوق بها والمجمع عليها، حتى يجد المفتي طريقاً إلى العلم بأحكام النوازل، ولا يجوز له الإخلال بشيء منها، وما التحق بها على التفصيل، عالمًا بما يشترط في الأدلة ووجوه دلالتها وبكيفية اقتباس الأحكام منها.

والفقه: وأن يكون ضابطاً لأمهات مسائله وتفاريعه المفروغ من تمهيدها، عالمًا بالقرائن العقلية الدالة على حقيقة الكلام أو على خلافه، والشرعية (من بيان نسخ أو بيان تخصيص أو غيرهما من وجوه المجاز)، والقدرة على إثبات حكم الأصل في الفرع مميزاً موطن اجتماعهما في علة الحكم، مدرّكاً لوجود العلة بينهما.

وعلمي النحو واللغة، واختلاف العلماء واتفاقهم، بالقدر الذي يتمكن به من الوفاء بشروط الأدلة والاقتباس منها.

هل يجوز الأخذ بفتوى المقلد؟

حدّث العلماء أن الاجتهاد في هذا الزمان شرط الأولوية لقلة المجتهدين أو انعدامهم، ولذا قال صاحب تنوير الأبصار: «الاجتهاد شرط الأولوية»³⁰. واعتبر ابن دقيق العيد أن قصر الأمر على المجتهدين تضيق على الخلق فقال: «توقيف الفتيا على حصول المجتهد يفضي إلى حرج عظيم، أو استرسال الخلق في أهوائهم؛ فالمختار أن الراوي عن الأئمة المتقدمين إذا كان عدلاً متمكناً من فهم كلام الإمام، ثم حكى للمقلد قوله فإنه يكفيه، لأن ذلك مما يغلب على ظن العامي أنه حكم الله عنده. قال: وقد انعقد الإجماع في زماننا على هذا النوع من الفتيا»³¹. أما من شدا (جمع) شيئاً من العلم فقد نُقل الإجماع على

فيما يلحقه لوم شرعي» (شرح تنقيح الفصول ص ٤٢٩)؛ والآمدي: «استفراغ الوسع في طلب الظن بشيء من الأحكام الشرعية على وجه يحس من النفس العجز عن المزيد فيه» (الإحكام ٤/١٦٢)؛ وابن الحاجب: «استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم شرعي» (مختصر المنتهى مع بيان المختصر ٣/٢٨٨)؛ وابن مفلح: «استفراغ الفقيه وسعه لدرك الحكم الشرعي» (أصول ابن مفلح ٣/٩٢٣)؛ وابن السبكي: «استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم» (جمع الجوامع مع شرح المحلى والآيات البيّنات ٤/٣٣٢)؛ وابن جزى: «استفراغ الوسع في النظر في الأحكام الشرعية» (تقريب الوصول ص ٤٢١). وفي محاولة للجمع بين هذه الآراء أقول والله أعلم هو: «استفراغ الوسع في النظر وتحصيل العلم أو الظن بشيء من الأحكام الشرعية بما لا يلحقه فيه لوم شرعي ولا يحس من نفسه العجز فيه». [أصلحت في هذه النسخة إحالة ذاتية مكسورة كانت في أصل هذا الهامش] ومراتب المجتهدين ست: (أ) المجتهد المطلق: قال السيوطي: «هو الذي استقل بقواعده لنفسه يبنى عليها الفقه خارجاً عن قواعد المذهب المقررة...» (وانظر: وهبة الزحيلي، أصول الفقه الإسلامي، ص ١٠٧٩). (ب) المجتهد المطلق المنتسب: وهو الذي يُنسب إلى إمام لأنه سلك طريقه في الاجتهاد لا تقليداً له. (ج) المجتهد في المذهب: وهو من يعلم الفقه وأصوله وأدلة الأحكام تفصيلاً غير أنه مقلد لإمامه فيما ظهر فيه نصه؛ قال ابن القيم: «وهذا شأن كثير من أصحاب الوجوه والطرق والكتب المطولة والمختصرة... وشأن هؤلاء عجيب؛ إذ كيف أوصلهم اجتهادهم إلى كون إمامهم أعلم من غيره... وقعد بهم اجتهادهم عن النظر في كلام الله ورسوله» (إعلام الموقعين ٤: ١٢٢ موضع)؛ ويرفض ابن رشد بشدة جعل ما ليس بأصل أصلاً يقاس عليه فيقول: «والفرق بين هؤلاء وبين العوام أنهم يحفظون الآراء التي للمجتهدين فيخبرون عنها العوام من غير أن تكون عندهم شروط الاجتهاد... فيجعلون أصلاً ما ليس بأصل ويصيّرون أقاويل المجتهدين أصولاً لاجتهادهم، وكفى بهذا ضللاً وبدعة» (٤: ١٢٢ موضع). (د) مجتهد الترجيح والفتيا: المتبحر في مذهب إمامه المتمكن من ترجيح قول على آخر. (هـ) طبقة المقلدين القادرين على التمييز بين المسائل القوية في المذهب والضعيفة. (و) المجتهد في مسألة أو مسائل معينة (الاجتهاد الجزئي).

³⁰ ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، ج ٨. ٨. يُنبِتُ الموضوع الدقيق لعبارة «الاجتهاد شرط الأولوية».

³¹ ابن دقيق العيد، نقلاً عن: الشوكاني، إرشاد الفحول. ٨. توجّد الطبعة مع الهامش رقم ١١.

أنه لا يحل له أن يفتي³²، وعليه فلا يحل لمن يفتي بمذهب إمام أن يفتي به إلا وقد عرف دليله ووجه الاستنباط.

قال الإمام ابن القيم: لا يجوز للمقلد أن يفتي في دين الله بما هو مقلد فيه وليس على بصيرة فيه سوى أنه قول من قلده؛ هذا إجماع السلف وبه صرح الشافعي وأحمد وغيرهما³³. وقال الجويني في شرح الرسالة: من حفظ نصوص الشافعي وأقوال الناس بأسرها غير أنه لا يعرف حقائقها ومعانيها، لا يجوز له أن يجتهد ويقيس، ولا يكون من أهل الفتوى، ولو أفتى به لا يجوز³⁴.

ثالثاً: الصفات الشخصية

(١) الإنصاف³⁶: خُلِقَ أمر به الله تعالى المؤمنين في كتابه فقال: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ آلَا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ³⁷. وفي القرآن الكريم مواطن عديدة يعلمنا الله تعالى من خلالها كيف يتحقق الإنصاف في حياتنا قولاً وفعلًا، فنرى في الآيات: وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنَّهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنَّهُ بِيَدِيَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيَّاتِ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ³⁸، وفيها بيان الإنصاف وأن ادعاءهم لله الولد وشركهم به عز وجل ليس مسوًى لعدم إنصاف فريق منهم في جوانب المعاملات المالية أو غيرها. وتأتي الآية الأخرى في سورة آل عمران: لَيْسُوا سَوَاءً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ³⁹، وكذا قوله عز وجل: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ⁴⁰.

وأرى والله أعلم أن الله تعالى قد أكد هذا المعنى في عدد من آي القرآن الكريم للتأكيد على أن الحق أحق أن يتبع، وأن إقامة القسط بين الناس إنما هي إحدى غايات التشريع، وأن الإنصاف سبيل أتم لاسترضاء النفوس وتطبيب القلوب بين المتخاصمين ومن ثم انعدام الفرقة وإزالة مواطن الخلاف. وهذا الخلق وإن كان مطلوباً في عامة الناس فهو في أولي الأمر من المفتين والقضاة وأئمة المسلمين أولى؛ قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح: وينبغي أن يكون كالراوي في أنه لا يؤثر فيه قرابة وعداوة وجـر نفع ودفع ضرر، لأن المفتي في حكم مخبر عن الشرع بما لا اختصاص له بشخص، فكان كالراوي لا كالشاهد⁴¹؛ فلا تميل فتوى المفتي إلى جانب دون الآخر لصلة أو ميل نفس أو مصلحة دنيوية، والأنكى من ذلك أن يكون هضم الناس حقوقهم وعدم إنصافهم بسبب مما ألة لحاكم أو توصل إلى مرتبة من مراتب الدولة، ونعوذ بالله من الخذلان.

³² الزركشي، البحر المحيط، ٣/٣٠٦. ◀ يُرَاجَع الموضوع مع الهامشين ١٦ و٣٤ (٦/٣٠٦-٣٠٧) فأحدها مظنة سهو.

³³ ابن القيم، إعلام الموقعين، ٤/١٩٥.

³⁴ الجويني في شرح الرسالة، نقلًا عن: الزركشي، البحر المحيط، ٦/٣٠٧.

³⁵ المصدر السابق.

³⁶ أنصف فلانًا من فلان: استوفى له حقه منه؛ وإنصاف المظلوم: استيفاه حقه، أي إزالة الظلم عنه. (انظر: المعجم الوسيط، مادة «نصف»).

³⁷ [المائدة: ٨].

³⁸ [آل عمران: ٧٥].

³⁹ [آل عمران: ١١٣].

⁴⁰ [التوبة: ٣٤].

⁴¹ النووي، آداب الفتوى والمفتي والمستفتي، ص ١٩ (ط. دار البشائر الإسلامية).

(٢) سلامة الذهن واتقاد الفكر: فإن الحيلة الكامنة في عقل السائل أحيانًا تغلب فطنة المفتي، وعليه فما ينبغي أن يكون السائل أفطن من المفتي، وكأني به صلى الله عليه وسلم يربي المفتين من بعده حين أصدر تحذيره المباشر لمن اختصموا بين يديه بتوقي الحيل التي يُحتمل أن يندفع بها المفتي أو القاضي، وذلك في حديث أم سلمة: «إنكم تختصمون إليّ، وإنما أنا بشر، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، وإنما أقضي بينكم على نحو مما أسمع منكم؛ فمن قضيتُ له من حق أخيه بشيء فلا يأخذه، وإنما أقطع له قطعة من النار يأتي بها يوم القيامة»⁴².

وكان شريح مما يقول للخصم: يا عبد الله، والله إني لأقضي لك وإني لأظنك ظالمًا، ولكني لست أقضي بالظن ولكن أقضي بما يحضرني، وإن قضائي لا يحل لك ما حرم عليك⁴³. وكان يقول للخصوم: سيعلم الظالمون حق من نقصوا؛ إن الظالم ينتظر العقاب وإن المظلوم ينتظر النصر.

وأرى أنه على المفتي أن يتفطن إلى أنواع هذه الحيل حتى وإن كانت معرفته طرائقها ووسائلها بمجالسة من لهم بذلك خبرة ودربة من المتخصصين في علم النفس أو المعالجين لأصحاب الجرائم، على أن يكون مقصده في ذلك محض الاحتياط لدينه والحفاظ على حقوق الخلق. ويستشهد لذلك بما رواه البخاري بسنده عن حذيفة بن اليمان قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر ف جاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعص بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك⁴⁴.

(٣) صحيح التصرف والاستنباط: وذاك شرط الفطانة أو التيقظ، فيشترط في المفتي أن يكون فطنًا متيقظًا متنبهًا بعيدًا عن الغفلة؛ قال ابن عابدين: (وشترط بعضهم تيقظه) احترازًا عما غلب عليه الغفلة والسهو. وقال الإمام ابن القيم: ينبغي له أن يكون حذرًا فطنًا فقيهاً بأحوال الناس وأمورهم، يوازيه فقهه في الشرع، وإن لم يكن كذلك زاغ وأزاع؛ وكم من مسألة يُنظر إلى ظاهرها ويُقضى بجوازها، وظاهرها ظاهر جميل وباطنها مكر وخداع وظلم؛ فالعجز ينظر إلى ظاهرها وذو البصيرة ينقد مقصدها وباطنها.

نقل الإمام الشاطبي عن ابن بشكوال أن الخليفة الحَكَم بن عبد الرحمن أرسل في الفقهاء وشاورهم في مسألة نزلت به، فذكر لهم عن نفسه أنه عمد إلى إحدى كرائمه ووطئها في رمضان، فأفتوه بالإطعام، وإسحاق بن إبراهيم ساكت، فقال له أمير المؤمنين: ما يقول الشيخ في فتوى أصحابه؟ فقال له: لا أقول بقولهم وأقول بالصيام. فقليل له: أليس مذهب مالك الإطعام؟ فقال لهم: تحفظون مذهب مالك، ألا إنكم تريدون مصادرة أمير المؤمنين؛ إنما أمر مالك بالإطعام لمن له مال، وأمير المؤمنين لا مال له، إنما هو مال بيت المسلمين. فأخذ الخليفة بقوله وشكره عليه⁴⁵. وبين حمل المستفتي على أشق الأمور عليه أو أيسرها تأتي فطنة المفتي وصحة تصرفه؛ فلو فُتح للخليفة هذا الباب سهل عليه أن

⁴² متفق عليه: رواه البخاري (٧١٦٨)، ومسلم (١٧١٣)؛ وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، كتاب البيوع والأفضية.

⁴³ قول شريح: انظر: وكيع، أخبار القضاة؛ والذهبي، سير أعلام النبلاء (ترجمة شريح القاضي). «يُنَبِّتُ الموضوع ويُحَرِّرُ اللفظ (كان في الأصل: «المرجع السابق» إحالة على المصنف).

⁴⁴ متفق عليه: رواه البخاري (٣٦٠٦)، ومسلم (١٨٤٧). [هامش مستدرك — كان الحديث بلا تخريج]

يطأ كل يوم ويُطعم، ولكنَّ حمله على أصعب الأمور لئلا يعود ولئلا يستحق ذلك في مقابل الإطعام؛ فهذه المراعاة لواقع الخليفة زجرٌ عن معاودة الأمر. وقد اعتبر الإمام الشاطبي هذا المعنى مناسباً لأن مقصود الشرع من الكفارة هو الزجر، والمَلِك لا يزجره الإطعام وبزجره الصيام، وهو أمر لا يتأتى إلا بفهم واقع المستفتي وقدرته على التصرف.

(٤) العلم بالواقع: يجب أن يكون المفتي على علم بالواقع الذي يعايشه على الأقل في البيئة التي يعيش فيها ويفتي بها؛ يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: ولا يتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوى والحكم بالحق إلا بنوعين من الفهم: أحدهما فهم الواقع والفقه فيه واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن والأمارات والعلامات حتى يحيط بها علماً؛ والنوع الثاني: فهم الواجب في الواقع، وهو فهم حكم الله الذي حكم به في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الواقع، ثم يطبق أحدهما على الآخر.⁴⁶

(٥) مراعاة العرف: يجب على المفتي أن يراعي العرف السائد بين من هم محل الفتوى بين يديه؛ يقول الإمام القرافي: هذه قاعدة لا بد من ملاحظتها، أي معرفة العرف والتعويل عليه في الفتوى، وبالإحاطة بها يظهر لك غلط كثير من الفقهاء المفتين، فإنهم يجرون المسطورات في كتب أئمتهم على أهل الأمصار في سائر الأعصار دون مراعاة لتغير العرف، وذلك خلاف الإجماع، وهم بذلك عصاة بين يدي الله تعالى غير معذورين بجهلهم، لدخولهم في الفتيا وليسوا أهلاً لها ولا عالمين بمدارك الفتاوى وشروطها واختلاف أحوالها⁴⁷. ويقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: لا يجوز أن يفتي في الأيمان والإقرار ونحوهما مما يتعلق بالألفاظ إلا أن يكون من أهل بلد اللفظ أو متنزلاً منزلتهم في الخبرة بمرادهم من ألفاظهم وعرفهم فيها⁴⁸. ولذلك نجد الإمام القرافي يؤكد على هذا الجانب المهم فيقول: «فمهما تجدد من العرف اعتبره، ومهما سقط أسقطه، ولا تجمد على المسطور في الكتب طول عمرك؛ بل إذا جاءك رجل من غير إقليمك يستفتيك لا تجره على عرف بلدك، واسأله عن عرف بلده وأجره عليه وأفته به، دون عرف بلدك والمقرر في كتابك؛ فهذا هو الحق الواضح، والجمود على المنقولات أبداً ضلال في الدين وجهل بمقاصد علماء المسلمين والسلف الماضين»⁴⁹.

(٦) التوسط في الحكم وحمل الخلق على المناسب لهم دون إفراط أو تفريط: قال الإمام الشاطبي: المفتي البالغ ذروة الدرجة هو الذي يحمل الناس على المعهود الوسط فيما يليق بالجمهور، فلا يذهب بهم مذهب الشدة ولا يميل بهم إلى طرف الانحلال؛ والدليل على هذا أنه الصراط المستقيم الذي جاءت به الشريعة، ومقصد الشريعة من المكلف الحمل على التوسط من غير إفراط ولا تفريط، فإذا خرج عن ذلك من المفتين فقد خرج عن قصد الشارع، لذا كان ما خرج عن المنهج الوسط مذموماً عند العلماء الراسخين؛ وأيضاً فإن هذا المذهب كان المفهوم من شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الأكرمين⁵⁰.

⁴⁵ الشاطبي، الاعتصام، ٢/١١٤. [تنبيه للمؤلف: المشهور في مصادر القصة أنها للأمير عبد الرحمن بن الحكم، وأن الذي أفتاه بالصيام يحيى بن يحيى الليثي — تُراجع أسماء المتن] ◀

⁴⁶ ابن القيم، إعلام الموقعين، ١/٨٧-٨٨.

⁴⁷ القرافي، الفروق، ١/١٢٨. ◀ يُبَيَّنَّ الموضوع.

⁴⁸ النووي، المجموع. ◀ يُبَيَّنَّ الموضوع (مقدمة المجموع، آداب الفتوى).

⁴⁹ القرافي، الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام، تحقيق عبد الفتاح أبو غدة. [صُحِّح في هذه النسخة: كان معزوماً سهواً إلى الموافقات ٤/١٩٩-٢٠٠ والنص للقرافي لا للشاطبي] ◀ تُبَيَّنَّ الصفحة.

⁵⁰ الشاطبي، الموافقات. ◀ يُبَيَّنَّ الموضوع (وانظر: محمد جمال الدين القاسمي، الفتوى في الإسلام، ص ٥٥ — وكان الأصل محبلاً إليه وحده بالواسطة).

ومن الخطأ الشائع بين بعض المفتين مبالغة بعضهم في حمل الناس على القول الأثقل احتياطاً وسدّاً لذرائع قد تكون متوهمه، واعتبار أن الأصل هو المنع في كل مسألة جديدة لم يرد نصها أو الإشارة إليها فيما سبق من أقوال السلف وبناءً عليه فلا ينبغي النظر فيها؛ وقد أدى هذا إلى تأخر الحكم في مسائل كثيرة إلى وقت متأخر سبق إليها العالم من حولنا، في الوقت الذي يتخرج فيه المتصدرون للفتوى من القول بالإباحة أو الاجترأ على التحدث في المستجدات. ولا أزال أذكر ما كان يدور على السنة أهل العلم في وقت صبا من الحرمة المطلقة للتصوير بكل أنواعه، ثم سمعت بأذني من أحد الأعلام حينها أن صور البطاقة الشخصية (حرام معفو عنه)، ثم كان التصوير الذي هو حبس الظل مباحاً لكن الحرج على الصور المتحركة، ثم بعد ذلك رأينا المشايخ بفضل الله يرتقون المنابر عبر الفضائيات وبين أيديهم المخرجون والمصورون والممنتجون دون حرج. ولست أورد هذا المثال إلا لأنه من أهون الأمثلة التي يمكن أن نتعرض لها في حياتنا اليومية، وبين أيدينا في كل يوم مستجدات في عالم الطب والسياسة والمعاملات المالية وغيرها؛ وعليه فلا تصح المبالغة في الاحتياط حتى يُحمل الناس على ما لم يرد لهم رب العالمين، كما لا تصح الغفلة عن متطلبات التكليف وإنزال الأحكام في الناس عن طريق الفتوى بما ليس فيه إفراط أو تفريط.

(٧) عدم التعصب لمذهب أو إمام: يقول ابن تيمية: ومن تعصب لواحدٍ بعينه من الأئمة دون الباقي فهو بمنزلة من تعصب لواحد بعينه من الصحابة دون الباقي، كالرافضي الذي يتعصب لعليٍّ دون الخلفاء الثلاثة وجمهور الصحابة، وكالخارجي الذي يقدر في عثمان وعلي رضي الله عنهما؛ فهذه طرق أهل البدع والأهواء الذين ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أنهم مذمومون خارجون عن الشريعة والمنهاج الذي بعث الله به رسوله؛ فمن تعصب لواحد من الأئمة بعينه ففيه شبه من هؤلاء، سواء تعصب لمالك أو الشافعي أو أبي حنيفة أو أحمد أو غيرهم⁵¹. ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله: وأما المتعصب الذي جعل قول متبوعه عياراً على الكتاب والسنة وأقوال الصحابة يزن بها، فما وافق قول متبوعه منها قبله وما خالفه رده، فهذا إلى الذم والعقاب أقرب منه إلى الأجر والصواب، وإن قال — وهو الواقع —: اتبعته وقلدته ولا أدري أصواب هو أم لا؟ فلا عُهدة على القائل، وأنا حاكٍ لأقواله؛ قيل له: فهل تتخلص بهذا من السؤال عما حكمت به بين عباد الله وأفتيتهم به؟ فوالله إن للحكام والمفتين لموفقاً للسؤال لا يتخلص فيه إلا من عرف الحق وحكم به وأفتى به، وأما من عداها فسيعلم عند انكشاف الحال أنه لم يكن على شيء⁵².

ولا شك أن التعصب للرأي أو المذهب أو الفرقة آفة كانت سبباً مباشراً في تفرق المسلمين وتوزع الجهود على مدار عقود من الزمن، فضلاً عما نحن بصددده من التأثير على الفتوى والإفتاء، والله أعلم.

(٨) مراعاة مقاصد التشريع: ينبغي ألا تغيب مقاصد الشريعة عن ذهن المفتي حال إصدار فتواه، وإن وجب عليه أن يتقيد بالنص فعليه أن يرمق ما وراء النص من الحكمة وعلة التشريع، والربط بين النص والعلة من وراء النص بنظرة كلية شمولية مستوعبة للحكم وعقلته والمقصد من وراءه دون إغفال الجزئيات، واستجلاب المصالح بضرورياتها وحاجياتها وتحسينياتها وتقديمها في الأولويات. وتلك مسألة راعاها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتبعهم أهل العلم في ذلك مؤسسين لعلم المقاصد التي ترمي إليها العبادات والأحكام، وهو الأمر الأكثر وضوحاً في الصياغة القرآنية للأوامر الربانية الخاصة

⁵¹ ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ٢٢/٢٥٢-٢٥٤.

⁵² ابن القيم، إعلام الموقعين، ٢/٢٣٢.

بالتكاليف الشرعية: فأمر الله تعالى بالصلاة مرتبط بنهيها عن الفحشاء والمنكر، وأمره عز وجل بالصيام مرتبط ببلوغ مرتبة التقوى والتعفف عن الحرام... إلخ.

وقد صاغ لنا علماء المقاصد جملة من العبارات التي ترينا كيف أن مراعاة المقاصد أمر لازم يراعيه المفتي فيقرن فتواه بمقاصدها مراعيًا ما يترتب على ما يصدر عنه؛ فالمصالح المرسلة وسد الذرائع وأخف الضررين كلها مصطلحات تعبر عن أهمية مراعاة المفتي للمقاصد الشرعية. ومن الشواهد الدالة على مراعاة الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين للأبعاد المقاصدية:

(أ) توقف عمر رضي الله عنه في قسمة سواد العراق حفظًا لمصلحة الجماعة وأجيال الأمة المستقبلية قائلاً: «لولا آخر المسلمين ما فتحْتُ قرية إلا قسمتها بين أهلها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم»⁵³؛ ووجه الدلالة هنا أن عمر رضي الله عنه لم يقسم الأراضي التي غنمها المسلمون بين الفاتحين حفاظًا على مصلحة الأجيال القادمة.

(ب) فتوى علي رضي الله عنه بتضمين الصناع قائلاً: «لا يصلح الناس إلا ذلك»⁵⁴؛ وهذه الفتوى حماية للصناع من هوى أنفسهم أو إهمالهم لما بين أيديهم إن لم يكن ضمانهم لما أتلفوا بأمر القانون.

(ج) فتوى معاذ رضي الله تعالى عنه بإخراج بدل العين من زكاة الحبوب والثمار قائلاً: «أئتوني بخميسٍ أو لبيس (منسوجات محلية) آخذهُ منكم مكان الصدقة، فإنه أهون عليكم وأنفع للفقراء بالمدينة»، وفي رواية: «أئتوني بعرض ثياب آخذهُ منكم مكان الذرة والشعير»⁵⁵. فلما كان من مقاصد الزكاة ومن حِكْمِها المواساة بالمال وإغناء فقراء المسلمين وسد حاجاتهم، وكان تحققه بغير العين أفضل في هذه الحال مراعاةً لحال الفقير والغني معًا، نظر معاذ رضي الله تعالى عنه في المقصد وأمضى حكمه على وفقه وأفتى بأخذ الحل بدل العين.

وعلم المقاصد لا يستوعبه إلا من أحاط بأحكام الشريعة وعقل معانيها ومراميها وفهم قواعد الأصول واستوعب مباحثها — والمفرق بينهما كمن يفرق بين الروح والجسد ليؤول إلى الموت — واستوعب أيضًا الفروق بين البشر وطبائعهم وبين البيئات ومتغيراتها وبين الأزمنة، فيفتي بما يناسب الحال والمآل ويراعي الخاص والعام والعاجل والآجل وكل ما يحيط بالمسألة من مقاصد دينية ودنيوية.

(٩) شرط التخصص: وهو شرط أُويدَ في هذا العصر نظرًا لطبيعته، ونعني به أن يكون من يتعرض للإفتاء قد درس الفقه والأصول وقواعد الفقه دراسة مستفيضة، وله دراية في ممارسة المسائل وإمام بالواقع المعيش، وقد نال الدراسات العليا من جامعات معتمدة في ذلك التخصص أو درس على أيادي أكابر العلماء. وإن كان هذا الشرط هو مقتضى شرط العلم والاجتهاد، فإن طريقة الوصول إلى هذه الدرجة تحتاج ما ذُكر، ولقد اعتبرت التخصص شرطًا منفصلًا رغم اندراجهِ في شرط العلم والاجتهاد لحسم حالة الفوضى التي تثار هنا وهناك ممن لم يتخصص في علم الفقه والأصول ويعترض ويناطر على فتاوى ما درس مبادئها الفقهية ولا أصولها. هذا بالإضافة إلى لزوم أن يكون المفتي جيد

⁵³ رواه البخاري، كتاب المزارعة (٢٣٣٤). [وُجِدَ أسلوب الإحالة برقم الحديث؛ كان الأصل: كتاب الخمس، ط. دار الفلم ٥١٣/٤-٥١٤] يُراجع الرقم والكتاب.

⁵⁴ عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليًا كان يضمن القطار والصواغ ويقول: «لا يُصلح الناس إلا ذلك»، وروي عنه أنه ضمن نجا: ابن حزم، المحلى بالآثار، ٧/٢٩. ◀ يُضاف رقم المسألة.

⁵⁵ رواه البخاري معلقًا، كتاب الزكاة، باب العَرَض في الزكاة؛ وعَقَّب الحافظ ابن حجر: «هذا التعليق صحيح الإسناد إلى طاوس، لكن طاوس لم يسمع من معاذ فهو منقطع... إلا أن إبراده له في معرض الاحتجاج به يقتضي قوته عنده، وكأنه عنده الأحاديث التي ذكرها في الباب» (فتح الباري، ٣/٣١٢ ونحوها بحسب الطبعة ◀). [تنبيه: لفظ الرواية «خميسٍ أو لبيس»]

القريحة، ومعنى ذلك أن يكون صحيح الاستنباط، وهذا يحتاج إلى حسن التصور للمسائل؛ وبقدر ما يستطيع المجتهد أن يكيف المسائل تكييفًا صحيحًا بقدر ما يعلو اجتهاده ويصيب في فتواه.

فوضى الفتوى: الفتوى بين القديم والحديث

لقد كان السلف رحمهم الله تعالى يقدرُون أمر الفتوى ويخشون مكائنها ولا يعتبرون لها إلا الثقة من أهل العلم؛ رأى رجلٌ ربيعة بن عبد الرحمن يبكي فقال: ما يبكيك؟ فقال: استُفتي من لا علم له، وظهر في الإسلام أمر عظيم.

وقال ابن حمدان الحنبلي تعليقًا على ذلك: فكيف لو رأى زماننا وإقدام من لا علم عنده على الفتيا مع قلة خبرته وسوء سيرته وشؤم سريرته، وإنما قصده السمعة والرياء ومماثلة الفضلاء والنبلاء والمشهورين المستورين والعلماء الراسخين والمتبحرين السابقين⁵⁶. ومع هذا فهم يُنْهَوْنَ فلا ينتهون، ويُنْهَوْنَ فلا ينتهون، وقد أُملِيَ لهم بانهكاف الجهال عليهم وتركوا ما لهم في ذلك وما عليهم؛ فمن أقدم على ما ليس له أهلًا من فتيا أو قضاء أو تدريس أثم، فإن أكثر منه وأصر واستمر فسق، ولم يحل قبول قوله ولا فتياه ولا قضاؤه؛ هذا حكم دين الإسلام، ولا اعتبار لمن خالف هذا الصواب، فإننا لله وإنا إليه راجعون⁵⁷.

وكانوا رضوان الله عليهم وعلى من سبقهم من أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم يتدافعون الفتوى ويتورعون عنها ويود أحدهم أن يكفيه غيره إياها، وقد ورد عن السلف في هذا الباب جملة نافعة من الآثار منها:

١- قال البراء بن عازب رضي الله عنه: لقد رأيت ثلاثمائة من أصحاب بدر، ما فيهم من أحد إلا وهو يحب أن يكفيه صاحبه الفتيا⁵⁸.

٢- وقال ابن أبي ليلى: أدركت عشرين ومائة من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يُسأل أحدهم عن المسألة فيردها هذا إلى هذا، وهذا إلى هذا، حتى ترجع إلى الأول⁵⁹.

٣- وقال أبو حنيفة: لولا القَرَق من الله تعالى أن يضع العلم ما أفتيت؛ يكون لهم المهناً وعليّ الوزر⁶⁰!

٤- وقال سفيان الثوري: أدركنا الفقهاء وهم يكرهون أن يجيبوا في المسائل والفتيا حتى لا يجدوا بدًّا من أن يفتوا، وإذا عُفوا منها كان أحب إليهم⁶¹.

٥- وقال أحمد: من عرض نفسه للفتيا فقد عرضها لأمر عظيم، إلا أنه قد تلجئ إليه الضرورة. قيل له: فأیما أفضل، الكلام أم السكوت؟ قال: الإمساك أحب إليّ. قيل له: فإذا كانت الضرورة؟ فجعل يقول: الضرورة الضرورة! وقال: الإمساك أسلم له⁶².

⁵⁶ ابن حمدان، صفة الفتوى والمفتي والمستفتي (المقدمة). [صُحِّح في هذه النسخة: كان معزوًّا إلى «التحبير شرح التحرير» بلا موضع] ◀ يُنْبِت.

⁵⁷ ابن حمدان، صفة الفتوى والمفتي والمستفتي، ص ١١-١٢.

⁵⁸ الخطيب البغدادي، الفقيه والمتفقه، ٢/٢٦٥.

⁵⁹ تقدّم تخريجه (الهامش ٢٤)؛ وانظر: سنن الدارمي ١/٥٣؛ وابن عبد البر، جامع بيان العلم وفضله، ٢/١٦٣. [وُجِدَ الشاهد المكرر بالإحالة على أول وروده]

⁶⁰ الخطيب البغدادي، الفقيه والمتفقه، ٢/١٦٨؛ وانظر: النووي، المجموع، ١/٤١.

⁶¹ الخطيب البغدادي، الفقيه والمتفقه، ٢/١٥٧. ◀ يُنْبِت (كان الأصل: ٢/١٥ وهو مظنة سقط).

⁶² المصدر السابق. ◀ يُنْبِت.

ومن خلال هذه المشاهد وغيرها نرى الفارق بين نفوس استقامت على خشية الله تعالى أولاً ثم الاعتبار لأمانة العلم والفتيا في الخلق، وبين أناس غرّهم ما هم عليه من الألقاب والتفاف الناس حولهم فرأوا في أنفسهم محض القدرة النفسية والجرأة على العلم فأطلقوا ألسنتهم فيما لو سكتوا عنه لعصموا أنفسهم والناس من حولهم من فساد الدين وضياع الحقوق؛ خاصة في زمان صار لكل شخص صفحته على الفيسبوك أو قناته على اليوتيوب ومنحه ذاته كل ما يشتهي من الألقاب (فضيلة الشيخ أو الداعية الإسلامي أو الأستاذ الدكتور) بحجة أنه نودي مرة بالشيخ، أو استحسّن الناس منه درسًا وعظًا فلقبوه بحجة الإسلام وفحل زمانه في العلم، أو أثنى عليه بعض أهل العلم في موقف أو موقفين، أو حصل على شهادة ينطق لفظها بأنها شهادة علمية وهي في الأصل شهادة زور؛ فاجترأ على الفتيا إما لجهل بخطر ما هو مقدم عليه أو لجرأة جدها في ذاته على الله تعالى وكتابه ورسوله وسنته. ومن هنا أتت فوضى الفتوى وصار بين أيدينا الآن الفتوى وضدها، وصار الدليل الواحد يستعمل حسب ما يطلبه المستمعون أو ما يشتهي المشاهدون أو ما يقيمه أصحاب البيزنس وأرباب المناصب، وصار الناس من ذلك في خلط عجيب فلا هم إلى هؤلاء ولا إلى أولئك؛ ولعل من أحدث الشواهد على ذلك تلك الحملة العارمة على حجاب المرأة المسلمة وكل يفتي بما لا يعلم على الأقل الفرق بين الفتوى والحكم الشرعي.

ولعل كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يختصر علينا جملة الوصف لهذا الخلط حين يقول رحمه الله: «لا يجوز للمفتي أن يشهد على الله ورسوله بأنه أحل كذا أو حرمه أو أوجبه أو كرهه إلا لما يعلم أن الأمر فيه كذلك مما نص الله ورسوله على إباحته أو تحريمه أو إيجابه أو كراهته...، وأما ما وجده في كتابه الذي تلقاه عمن قلده دينه فليس له أن يشهد على الله ورسوله به، ويغتر الناس بذلك ولا علم له بحكم الله ورسوله. قال غير واحد من السلف: ليحذر أحدكم أن يقول: أحل الله كذا أو حرم الله كذا، فيقول الله له: كذبت، لم أحل كذا ولم أحرمه. وثبت في صحيح مسلم من حديث بريدة بن الحصيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وإذا حاصرت حصنًا فسألوك أن تنزلهم على حكم الله ورسوله فلا تنزلهم على حكم الله ورسوله، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا، ولكن أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك. وسمعتُ شيخ الإسلام يقول: حضرت مجلسًا فيه القضاة وغيرهم فجرت حكومة حكم فيها أحدهم بقول زفر، فقلت له: ما هذه الحكومة؟ فقال: هذا حكم الله. فقلت له: صار قول زفر هو حكم الله الذي حكم به وألزم به الأمة؟ قل: هذا حكم زفر، ولا تقل: هذا حكم الله» انتهى⁶³.

وبعض من يتولى منبر الفتوى سواء على الفضائيات أو غيرها من وسائل التواصل الاجتماعي قد يكون لديه من العلم الشرعي ما يؤهله لأن يفتي ولكن في زمان ومكان لا يتجاوزهما لعدم علمه بأحوال بقية الأماكن ومتطلبات الواقع فيها، ومن ثم لا يكون لفتواه أثر إلا محض التشويش على الخلق؛ فما يجوز لأناس في موطن قد لا يجوز لغيرهم في موطن آخر، وإن استيعاب مسألة المتغيرات الزمانية والمكانية أمر لازم للمفتي كما أشرنا أثناء الحديث عن آداب المفتي⁶⁴.

الخاتمة والمقترحات

وفي ختام هذه الكلمة أقترح ما يلي:

⁶³ ابن القيم، إعلام الموقعين (فصول التوقيف عن رب العالمين) ◀ يُنبَّه الموضع؛ وحديث بريدة بن الحصيب في صحيح مسلم (١٧٣١).

⁶⁴ أسئلة فضيلة د. عصام البشير، الأمين العام الأسبق للمركز العالمي للوسطية: «الإفتاء في عالم مفتوح»، ١/٢١ وما بعدها. [ثقل نص الأسئلة من الحاشية إلى الملحق في آخر هذه النسخة ضبطاً لنظام الهوامش]

١- اتحاد المؤسسات الإسلامية حول تعيين قناة خاصة بالفتوى وحظر ما يمكن أن يكون من أي مصادر أخرى. وأعلم أن هذا اقتراح قد لا يتجاوز كونه اقتراحًا: لأن اجتماع الأمة في ذاته أمر يحتاج إلى إعادة صياغة للعقول التي تدعي أنها تقود الأمة؛ ولأن القنوات الفضائية الآن مملوكة في أغلبها إلى من ليسوا مهتمين بالشأن الإسلامي بمقدار ما هي وسيلة للتكسب السريع معتمدة على شغف الناس باللهو وآفة الفراغ الذهني التي يعانيها الكثيرون اليوم إلا من رحم الله تعالى؛ ولأن المسائل الفقهية بينها ما هو معلوم من الاختلاف الفقهي الذي يحمل البعض على التعصب لمذهبه فلا يرى غيره كما أشرنا أثناء الحديث عن آداب المفتي؛ فضلًا عن أن لكل بلد سياسته وطريقته في إنفاذ مراده من شعبه. وأعلم أيضًا أن مثل هذا الجهد يحتاج إلى تمويل مادي ليس بالهين خاصة إذا كانت القنوات الإسلامية المتخصصة في الفتوى لا تبتغي ربحًا ماديًا، فالتكاليف باهظة تحتاج إلى المحتسبين لنفقاتهم، في وقت اتسع فيه الخرق على الراقع فبطون المسلمين في أرض الله أعلى صوتًا في نداءاتها.

٢- التفاف الدعاة حول رموز الدعوة والفقهاء ودعم وحدة المصدر للفتوى؛ وذلك يستوجب التفرغ التام بعلمائنا وكفالتهم بما يسمح لهم أن يفرغوا أزمانهم لجواب احتياجات الخلق والرد على تساؤلاتهم، ويستوجب أيضًا أن يتم تحديد المراجع الفقهية التي لا تحكم في الناس وإنما تفتيهم، على أن يحددوا فيما بينهم ضوابط ومعايير يسيرون على هداها فلا يتشتت الناس بينهم وتتشعب الآراء، وإلا فقد أدى وجودهم إلى عكس المراد منهم، والله أعلم.

٣- فتح قنوات تواصل بين مفتيي العالم الإسلامي الرسميين في المسائل المصيرية واستطلاع الآراء وفق المذاهب والرؤى وتدوين هذه المسائل في دوريات جامعة، على أن تعد هذه الدوريات مرجعًا ثابتًا ورأيًا يمثل إجماعًا عالميًا.

٤- بالإضافة إلى مزيد من الإثراء لفكرة المجامع الفقهية على مستوى الأقطار ومزيد من أنشطتها لصدور الفتاوى المجمععة من أهلها، وزيادة عدد مرات انعقادها لملاحقة المستجدات في المجالات المختلفة؛ وهذا من وجهة نظري من أهم ما تقوم به أمجا باعتبارها مرجعية فقهية لأئمة المسلمين في أمريكا، خاصة لجنة الفتوى بها، لكن هذا الدور لم يزل يحتاج إلى مزيد من التفعيل بإضافة عناصر جديدة تستكمل دراستها الفقهية على أيدي العلماء الأجلاء هاهنا وفي الوقت ذاته تكون أكثر إلمامًا بالواقع المعيش هنا وقادرة على الجواب المناسب لحال السائل مراعية الخلفيات الثقافية والاجتماعية في هذه المجتمعات.

٥- تعليم الناس ألا يتناولوا الفتاوى إلا من علماء بلادهم التي يعيشون فيها ومن هم أدري بواقعها؛ ولعل هذا الدور منوط بالدعاة وأئمة المساجد، فمن واجبهم أن يعلموا الناس من أين يتلقوا مصادر الفتوى التي تضبط حياتهم وتستقيم بها معاشهم، وأن يفصل كل من أئمة المساجد بين دوره كإمام للمسجد وقائم على مصالح المسلمين وبين كونه مفتيًا، فإن لم تكن قد توفرت له آلة الفتوى وملكاها فالأولى به أن يحيل المسائل إلى ذويها والمتخصصين في هذا الميدان. ويلفت نظري دائمًا أن الأطباء والمهندسين والعاملين في حقول العمل الميداني لا يتجاوز أحدهم تخصصه حتى وإن كان عالمًا بالجواب إلا أن الإحالة عنده أولى.

٦- إصدار البيانات التي تحتج بشكل مباشر على القنوات التي تستضيف للفتوى غير المتخصصين أو تناقش قضايا فقهية معقدة مع من ليسوا أهلًا للنقاش حولها؛ وقد لا يُنصت لمثل هذه الاحتجاجات في بداية الأمر ويتم تجاهلها، غير أن المزيد منها سيجعل لها مردودًا إيجابيًا بإذن الله تعالى.

والله تعالى أعلى وأعلم.

ملحق: أسئلة في مرجعية الفتوى المعاصرة

إكان هذا النص في أصل المؤتمر مدرجاً في الحاشية رقم ٦٠؛ ويُقل في هذه النسخة إلى ملحق مستقل ضبطاً لنظام الهوامش. وهو من كلمة فضيلة د. عصام البشير «الإفتاء في عالم مفتوح» (١/٢١ وما بعدها)

في ظل انقسام أمتنا المؤسف على نفسها: عن مرجعية الفتوى، أين هي؟ أهي كما يعتقد الغلاة من أهل التكفير والتفجير عند علماء الخنادق الذين لا يرون إلا الحركة لتغيير الواقع وإن بالقوة، أم عند فقهاء الفنادق الذين لا يكادون يغادرون مقاعدهم الوثيرة تنظييراً وكلاءاً، أم أنها يجب أن تكون عند حملة العلم العدول المبتغيين وجه الرحمن لا رضا السلطان؟

كيف السبيل إلى التوسط بين طرفي النقيض: الجفاة المعرضين عن العلماء بحجة عجزهم عن مسايرة العصر في صد العدوان، والغزاة الراغبين في فتاوى تكرر إسلاًماً مستأنساً ليس له في القوة نصيب وإن صغر؟

كيف السبيل إلى مواجهة العلماء الموقعين عن رب العالمين تحدي الوقوع بين مطرقة الحاكم وسندان أهواء العامة، وأن تكون الفتوى خالصة لوجه الله الكريم وفقاً للمنهجية العلمية المنضبطة من غير ميل إلى رغبة حاكم ولا إلى هوى عامة؟

كيف السبيل إلى التعامل مع واقع زمانٍ تنبسط فيه مساحة المجهول طرداً مع تزايد تدفق المعلومات، بحيث غداً صعباً جداً على الفقيه الفرد مهما بلغ ذكاؤه وعلت همته أن يوازن فيه بين اتساع المعارف والعلوم اتساعاً هائلاً وبين واجب مواكبة تطورات الحياة واحتياجات الناس إلى هدي الشرع فيها؟

كيف السبيل إلى قراءة التراث قراءة قديمة تحترمه بوصفه إنجازاً بشرياً حاول فيه أسلافنا تقديم أفضل ما عرفوه، وتعامل معه دون تقديس أو تبخيس ودون الاستئناس إليه أو القطيعة معه، بل بالنظر الفاحص والتأمل الواعي والقراءة الناقدة، تقديرًا للجهود المبذولة فيه وتسديدًا لخطاها، ولنبني عليها من ثم بما يستوعب الزمان والأحوال ثقافة معاصرة تناسب إنسان هذا الزمان وتواكب تطور الحياة المتلاحقة؟

كيف السبيل إلى إقالة الأمة من عثرتها الحضارية بتفعيل آلية الفتوى في تهيئة المناخ لاستعادة لُحمة الأمة، والموازنة بين اهتمام واجب بدراسة نواقض الوضوء مثلاً واهتمام واجب بدراسة نواقض الحضارة والعمران التي يجب أن تتطهر منها الأمة عاجلاً غير آجل من أجل استعادة دورها المنشود في ركب الإنسانية العام؟

كيف السبيل إلى العمل على تحقيق واجب الاتحاد دون الإخلال بمشروعية الاختلاف، بل مع حسن استغلال سعة التنوع الخلاق؟ وكيف السبيل إلى تكريس آداب الحوار وأخلاقيات الاختلاف بحيث لا يصير الحوار تهاشُناً ولا يغدو الاختلاف خلافاً؟

كيف السبيل في مد خيط المنهجية المنضبطة فيما يفتي فيه مفتونا وبحث فيه باحثونا، فتميز تمييزاً واضحاً بين قضايا الأمة الجامعة ونوازلها العامة التي لا يجوز أن يستقل بالفتوى فيها عالم منفرد، وقضايا الأفراد اليومية ومسائلهم الفرعية التي قد يحسن التصدي لها من أثاره من علم؟ ثم نميز تمييزاً واضحاً بين خطاب أمة الإجابة من المسلمين والمسلمات وخطاب أمة الدعوة من غير المسلمين في

أنحاء الأرض، بما يقتضيه هذا من إتقان لسان كل قوم المقالي والحالي جميعًا، والبصر بما يناسب كلاً من قضايا ولغة وأداة تواصل وتبليغ؟

كيف السبيل إلى «مأسسة» عملية الفتوى على مستوى الأمة ككل لكي تكون صادرة عن اجتهاد جماعي يناسب طبيعة زماننا لا سيما فيما يتعلق بقضايا الأمة العامة؟ ثم كيف السبيل إلى تأمين استقلالية مؤسسات الفتوى المنشودة بأن تكون لها مواردها المالية الخاصة التي تحفظها من الانسياق وراء هوى من ذات اليمين أو من ذات اليسار، ولتكون للفتوى الصادرة عنها مصداقيتها وتأثيرها في واقع الناس الذين لا تنقصهم الفطنة لاستشفاف الصادق ممن سواه ممن يتصدرون للشأن العام؟

قائمة المصادر والمراجع

[قائمة مستدركة في هذه النسخة — لم يكن للبحث الأصلي قائمة مراجع ختامية. تُستكمل بيانات الطبعات عند المقابلة النهائية]

- القرآن الكريم.
- ابن أبي شيبة، أبو بكر عبد الله بن محمد. المصنّف. كتاب البيوع والأقضية.
- ابن تيمية، تقي الدين أحمد. مجموع الفتاوى. جمع عبد الرحمن بن قاسم.
- ابن جزى، محمد بن أحمد. تقريب الوصول إلى علم الأصول.
- ابن الحاجب، عثمان بن عمر. مختصر المنتهى (مع بيان المختصر للأصفهاني).
- ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي. فتح الباري شرح صحيح البخاري. دار المعرفة.
- ابن حزم، علي بن أحمد. المحلى بالآثار. دار الفكر.
- ابن حمدان الحراني، أحمد. صفة الفتوى والمفتي والمستفتي. المكتب الإسلامي.
- ابن السبكي، تاج الدين عبد الوهاب. جمع الجوامع (مع شرح المحلى وحاشية الآيات البيّنات)؛ ورفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب.
- ابن السمعاني، منصور بن محمد. قواطع الأدلة في الأصول.
- ابن الصلاح، عثمان بن عبد الرحمن. أدب المفتي والمستفتي. تحقيق موفق عبد الله عبد القادر، مكتبة العلوم والحكم.
- ابن عابدين، محمد أمين. رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين).
- ابن عبد البر، يوسف بن عبد الله. جامع بيان العلم وفضله.
- ابن القيم الجوزية، محمد بن أبي بكر. إعلام الموقعين عن رب العالمين.
- ابن مفلح، محمد. أصول الفقه.
- ابن منظور، محمد بن مكرم. لسان العرب. دار صادر، بيروت.
- أمير بادشاه، محمد أمين. تيسير التحرير.
- البخاري، محمد بن إسماعيل. الجامع الصحيح (صحيح البخاري).
- البشير، عصام أحمد. الإفتاء في عالم مفتوح (كلمة).
- الخطيب البغدادي، أحمد بن علي. الفقيه والمتفقه. دار ابن الجوزي.
- الدارمي، عبد الله بن عبد الرحمن. السنن.
- الذهبي، محمد بن أحمد. سير أعلام النبلاء. مؤسسة الرسالة.
- الرازي، فخر الدين محمد بن عمر. المحصول في علم أصول الفقه.
- الزحيلي، وهبة. أصول الفقه الإسلامي. دار الفكر.
- الزركشي، بدر الدين محمد. البحر المحيط في أصول الفقه.
- السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن. الرد على من أخلد إلى الأرض (في مراتب الاجتهاد).
- الشاطبي، إبراهيم بن موسى. الموافقات؛ والاعتصام؛ والفتاوى (جمع محمد أبو الألفان).
- الشوكاني، محمد بن علي. إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول.
- العز بن عبد السلام، عبد العزيز. قواعد الأحكام في مصالح الأنام. دار الكتب العلمية.
- القاسمي، محمد جمال الدين. الفتوى في الإسلام.
- القرافي، شهاب الدين أحمد. أنوار البروق في أنواء الفروق (الفروق)؛ والإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام (تحقيق عبد الفتاح أبو غدة)؛ وشرح تنقيح الفصول.
- المعجم الوجيز. وزارة التربية والتعليم، القاهرة، ١٤١٣هـ/١٩٩٢م.
- المعجم الوسيط. مجمع اللغة العربية بالقاهرة.
- المناوي، عبد الرؤوف. فيض القدير شرح الجامع الصغير.
- الموسوعة الفقهية الكويتية. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الكويت.
- النووي، يحيى بن شرف. المجموع شرح المذهب؛ وآداب الفتوى والمفتي والمستفتي (دار البشائر الإسلامية).

— الآمدي، علي بن محمد. الإحكام في أصول الأحكام. المكتب الإسلامي.
— مسلم بن الحجاج. المسند الصحيح (صحيح مسلم).
— وكيع، محمد بن خلف. أخبار القضاة.

والله تعالى أعلى وأعلم — وكتبه: د. أحمد أبو سيف